



NOVAS REGRAS CRIPTO 2026

O que o investidor com patrimônio
precisa saber antes de julho

André Franco

Boost Research

2026

Este material tem caráter educacional e não constitui recomendação de investimento. As informações aqui apresentadas não devem ser interpretadas como oferta ou solicitação de compra ou venda de ativos.

Sumário

- 1 O Que Mudou e Por Que Importa
- 2 DeCrypto: A Nova Declaração Obrigatória
- 3 CARF/OCDE: Coleta vs Troca Internacional
- 4 O Novo Perímetro Regulatório do Banco Central
- 5 Tributação de Criptoativos: Guia com Árvore Decisória
- 6 Rearp: O Que Foi e O Que Significa Agora
- 7 Cenários de Multa e Penalidades
- 8 Checklist: 7 Passos para Conformidade
- 9 Próximos Passos
- 10 Referências e Fontes

CAPÍTULO 1

O Que Mudou e Por Que Importa

O mercado de criptoativos no Brasil passou por uma transformação regulatória sem precedentes entre 2022 e 2026. O que antes era um ambiente com poucas regras claras tornou-se um dos ecossistemas com regulação mais abrangente da América Latina. Este capítulo apresenta a linha do tempo completa das mudanças e explica por que cada uma delas importa para o investidor com patrimônio relevante.

Linha do Tempo Regulatória

Dezembro de 2022 — Lei nº 14.478/2022 (Marco Legal dos Ativos Virtuais)

Estabeleceu as diretrizes gerais para prestação de serviços de ativos virtuais no Brasil. Nos termos do art. 2º da Lei nº 14.478/2022, definiu-se ativo virtual como a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos. A lei atribuiu ao Poder Executivo a competência para designar o órgão regulador.

Novembro de 2023 — Decreto 11.563/2023

De acordo com o art. 1º do Decreto 11.563/2023, o Banco Central do Brasil foi designado como órgão responsável por regular, autorizar e supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs). Importante: a CVM somente atua como reguladora quando o ativo virtual se enquadra como valor mobiliário, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.385/1976.

Dezembro de 2023 — Lei nº 14.754/2023

Alterou a tributação de aplicações financeiras no exterior por pessoas físicas residentes no Brasil. Nos termos da Lei nº 14.754/2023, criptoativos mantidos em custódia no exterior passaram a ser tributados a 15% sobre os rendimentos, independentemente do valor de alienação.

Novembro de 2025 — IN RFB nº 2.291/2025 (Cria a DeCripto)

A Instrução Normativa RFB nº 2.291, de 14 de novembro de 2025, instituiu a Declaração de Criptoativos (DeCripto), que substituirá a antiga obrigação acessória prevista na IN RFB nº 1.888/2019. A DeCripto entrará em vigor em 1º de julho de 2026.

Novembro de 2025 — Resoluções BCB 519, 520 e 521

O Banco Central publicou três resoluções estruturantes para o setor: Resolução BCB nº 519 disciplina os processos de autorização para funcionamento das PSAVs. Resolução BCB nº 520 define regras de constituição, funcionamento e segregação patrimonial. Resolução BCB nº 521 disciplina operações com ativos virtuais no mercado de câmbio e capitais internacionais.

Fevereiro de 2026 — Resolução CMN nº 5.280

Nos termos da Resolução CMN nº 5.280, de fevereiro de 2026, as PSAVs autorizadas pelo Banco Central passaram a ser equiparadas a instituições financeiras para fins da Lei Complementar nº 105/2001 (sigilo bancário). Isso significa que o Banco Central e a Receita Federal podem acessar dados de clientes de PSAVs nas mesmas condições aplicáveis a bancos e corretoras tradicionais.

Julho de 2026 — DeCripto entra em vigor

De acordo com a IN RFB nº 2.291/2025, a partir de 1º de julho de 2026 as exchanges e prestadoras de serviços de ativos virtuais passarão a reportar dados detalhados das operações de seus clientes à Receita Federal do Brasil por meio da DeCripto. Esta data marca o início da COLETA de dados, não da troca internacional.

2027 — Primeiras trocas internacionais via CARF/OCDE

As primeiras trocas automáticas de informações entre países sob o Crypto-Asset Reporting Framework (CARF/OCDE) da OCDE estão previstas para 2027. É fundamental não confundir: julho de 2026 é o início da coleta doméstica via DeCripto; 2027 marca o início das trocas internacionais entre jurisdições que aderiram ao CARF/OCDE.

Por Que Isso Importa Para Você

Cada uma dessas normas amplia o perímetro de informações que o Estado brasileiro possui sobre operações com criptoativos. Para o investidor com patrimônio relevante, as implicações são concretas:

- **Transparência ampliada:** a partir de julho de 2026, operações realizadas em PSAVs obrigadas tenderão a ser reportadas à Receita Federal, segundo o layout e as regras vigentes da IN RFB nº 2.291/2025, sujeitas à qualidade cadastral e ao correto cumprimento da obrigação acessória pelo informante.
- **Fiscalização cruzada:** com as trocas internacionais via CARF/OCDE previstas para 2027, operações em exchanges estrangeiras também serão visíveis ao Fisco brasileiro.
- **Equiparação bancária:** nos termos da Resolução CMN nº 5.280, PSAVs são agora equiparadas a instituições financeiras para fins de sigilo, permitindo acesso regulatório aos dados.
- **Tributação de ativos no exterior:** a Lei nº 14.754/2023 eliminou a possibilidade de diferir tributação de criptoativos mantidos fora do Brasil.
- **Penalidades relevantes:** multas por omissão ou incorreção de dados na DeCripto podem chegar a 3% do valor da operação, conforme previsto na IN RFB nº 2.291/2025.

Quadro-Resumo: O Que Mudou, Quando e Para Quem

Norma	Ano	O que faz	Impacto para o investidor
Lei 14.478/2022	2022	Marco Legal dos Ativos Virtuais	Base jurídica para regulação
Decreto 11.563/2023	2023	Designa BCB como regulador	PSAVs sob supervisão do BC
Lei 14.754/2023	2023	Tributação no exterior	15% sobre rendimentos no exterior
IN RFB 2.291/2025	2025	Cria a DeCrypto	Reporte detalhado a partir de jul/2026
BCB 519/520/521	2025	Regula PSAVs	Autorização, governança, segregação
CMN 5.280	2026	Equiparação bancária	Sigilo bancário se aplica a PSAVs
CARF/OCDE	2027	Troca internacional	Dados de exchanges estrangeiras

CAPÍTULO 2

DeCripto: A Nova Declaração Obrigatória

A Declaração de Criptoativos (DeCripto) é a principal novidade operacional para o mercado cripto brasileiro em 2026. Instituída pela Instrução Normativa RFB nº 2.291, de 14 de novembro de 2025, ela representa um salto qualitativo na capacidade de fiscalização da Receita Federal sobre operações com ativos virtuais.

O Que É a DeCripto

A DeCripto é uma obrigação acessória que substitui o modelo anterior de reporte previsto na IN RFB nº 1.888/2019. Nos termos da IN RFB nº 2.291/2025, a DeCripto amplia significativamente o escopo e o detalhamento das informações reportadas.

 Base legal: IN RFB nº 2.291, de 14 de novembro de 2025, institui a DeCripto.

⚠ IMPORTANTE: A DeCripto NÃO cria nova tributação, reportar NÃO é pagar imposto. A DeCripto é uma obrigação acessória de reporte de informações. Ela NÃO altera, por si só, as regras de tributação material sobre criptoativos. A própria Receita Federal afirma que a nova regulamentação "não trata de tributação". As alíquotas, isenções e bases de cálculo continuam regidas pela legislação tributária já em vigor. Reportar não é o mesmo que pagar imposto, são obrigações distintas.

Quem Deve Reportar

De acordo com a IN RFB nº 2.291/2025, são obrigados a prestar informações via DeCripto:

- Exchanges e prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) autorizadas a operar no Brasil, nos termos da Resolução BCB nº 519/2025.
- Pessoas físicas residentes no Brasil que realizem operações em exchanges não domiciliadas (estrangeiras), quando o valor mensal das operações ultrapassar o limite estabelecido pela Receita Federal.
- Pessoas jurídicas brasileiras que realizem operações com criptoativos, diretamente ou por meio de custodiantes no exterior.

Quais Dados São Reportados

A DeCripto exige, nos termos da IN RFB nº 2.291/2025, o reporte das seguintes informações:

- Identificação completa do titular (CPF/CNPJ, nome, endereço).
- Tipo de criptoativo negociado (com identificação específica, ex.: BTC, ETH, stablecoins).
- Tipo de operação (compra, venda, permuta, transferência, staking, entre outros).

- Data e valor da operação em reais.
- Quantidade de criptoativo transacionado.
- Identificação da contraparte, quando disponível.
- Saldos mantidos em custódia ao final de cada período.
- Endereços de carteira utilizados nas operações (wallet addresses).

 *Layout técnico: O layout e os campos específicos da DeCripto foram definidos pelo ADE COPES nº 02/2025 (Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Programação e Estudos), que especifica o formato, a estrutura de dados e as regras de validação para transmissão das informações à Receita Federal.*

Quando Começa

De acordo com a IN RFB nº 2.291/2025, a DeCripto entrará em vigor em 1º de julho de 2026. A partir dessa data, as informações deverão ser prestadas mensalmente pelas entidades obrigadas.

Ponto crucial: julho de 2026 marca o início da coleta doméstica de dados pela Receita Federal do Brasil. As trocas internacionais de informações sob o CARF/OCDE estão previstas para 2027 (ver Capítulo 3).

Penalidades por Descumprimento

Nos termos da IN RFB nº 2.291/2025, o descumprimento da DeCripto pode acarretar:

- Multa por atraso na entrega: valores fixos progressivos conforme o tempo de atraso.
- Multa por informação incorreta ou omissa: até 3% do valor da operação omitida ou informada incorretamente.
- Multa por não atendimento a intimação: aplicável quando a Receita Federal solicitar esclarecimentos adicionais e a entidade obrigada não responder no prazo.

 *Base legal: IN RFB nº 2.291/2025, disposições sobre penalidades. Ver também: art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 (penalidades gerais por descumprimento de obrigações acessórias).*

CAPÍTULO 3

CARF/OCDE: Coleta vs Troca Internacional

Um dos erros mais comuns na interpretação do cenário regulatório de 2026 é confundir dois eventos distintos: o início da coleta de dados via DeCripto (julho de 2026) e o início das trocas internacionais de informações via CARF/OCDE (2027). Este capítulo esclarece essa distinção fundamental.

O Que É o CARF/OCDE

O Crypto-Asset Reporting Framework (CARF/OCDE) é um padrão desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a troca automática de informações sobre criptoativos entre jurisdições. O CARF/OCDE foi aprovado pelo G20 em 2023 e o Brasil está entre os países que se comprometeram com sua implementação.

O CARF/OCDE funciona de forma análoga ao Common Reporting Standard (CRS), já utilizado para troca de informações sobre contas financeiras tradicionais. A diferença é que o CARF/OCDE foi desenhado especificamente para criptoativos, cobrindo exchanges, brokers e outros intermediários de ativos virtuais.

A Distinção Essencial: Coleta ≠ Troca

É imprescindível separar dois marcos temporais distintos:

Julho de 2026 — Início da Coleta Doméstica

De acordo com a IN RFB nº 2.291/2025, a partir de 1º de julho de 2026 as exchanges e PSAVs brasileiras passarão a coletar e reportar dados à Receita Federal do Brasil por meio da DeCripto. Este é um processo doméstico: os dados são coletados por entidades brasileiras e enviados à Receita Federal.

2027 — Primeiras Trocas Internacionais

As primeiras trocas automáticas de informações entre países sob o CARF/OCDE estão previstas para 2027. Nesse momento, dados coletados por jurisdições estrangeiras que aderiram ao CARF/OCDE serão compartilhados com o Brasil, e vice-versa. Isso significa que operações realizadas por residentes brasileiros em exchanges domiciliadas em outros países signatários serão comunicadas à Receita Federal.

Implicações Práticas

A separação entre coleta e troca tem consequências práticas relevantes:

- A partir de julho de 2026, operações em exchanges brasileiras obrigadas pela IN RFB nº 2.291/2025 tenderão a ser reportadas à Receita Federal, nos termos vigentes e sujeitas ao correto cumprimento da obrigação acessória pelo informante.

- A partir de 2027, operações em exchanges estrangeiras de países que aderiram ao CARF/OCDE também poderão ser comunicadas ao Fisco brasileiro.
- A combinação DeCripto + CARF/OCDE cria um cerco informacional: operações domésticas e internacionais ficarão, progressivamente, visíveis ao regulador.
- Países que ainda não aderiram ao CARF/OCDE podem fazê-lo a qualquer momento. A lista de jurisdições signatárias tende a crescer.

Países Comprometidos com o CARF/OCDE

Mais de 50 jurisdições (OCDE) manifestaram compromisso com a implementação do CARF/OCDE, incluindo todos os membros do G20. A lista completa e atualizada está disponível no site da OCDE (oecd.org/tax/automatic-exchange).

CAPÍTULO 4

O Novo Perímetro Regulatório do Banco Central

Um dos pontos que mais gera confusão entre investidores e até profissionais do mercado é a questão de quem regula as prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) no Brasil. Este capítulo esclarece definitivamente o papel do Banco Central e da CVM.

Banco Central: O Regulador Padrão das PSAVs

Nos termos do Decreto 11.563/2023, o Banco Central do Brasil foi designado como o órgão responsável por autorizar e supervisionar as PSAVs. Isso significa que toda empresa que presta serviços de intermediação, custódia ou negociação de criptoativos no Brasil deve, por padrão, obter autorização junto ao Banco Central.

 *Base legal: Decreto nº 11.563, de 13 de junho de 2023, designa o Banco Central como regulador das prestadoras de serviços de ativos virtuais.*

Resoluções BCB 519, 520 e 521 (Novembro de 2025)

Em novembro de 2025, o Banco Central publicou três resoluções que estruturam o arcabouço regulatório das PSAVs:

Resolução BCB nº 519 — Processos de Autorização

Estabelece os requisitos para que uma PSAV obtenha autorização de funcionamento junto ao Banco Central. Inclui exigências de capital mínimo, governança corporativa, idoneidade dos controladores e administradores, e plano de negócios detalhado.

Resolução BCB nº 520 — Constituição, Funcionamento e Segregação Patrimonial

Define regras de governança, gestão de riscos operacionais, cibernéticos e de liquidez, controles internos e auditoria para PSAVs. Alinha o setor cripto aos padrões de compliance já exigidos de instituições financeiras tradicionais.

Resolução BCB nº 521 — Câmbio e Capitais Internacionais

Trata da inserção das atividades e operações com ativos virtuais no mercado de câmbio e no tratamento de capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no país. Nos termos da Resolução BCB nº 521, as PSAVs que realizarem operações de câmbio ou intermediarem fluxos internacionais de capitais envolvendo ativos virtuais devem observar as regras cambiais e de capitais internacionais estabelecidas pelo Banco Central.

Resolução CMN nº 5.280 — Equiparação a Instituição Financeira

Em fevereiro de 2026, a Resolução CMN nº 5.280 deu um passo adicional: as PSAVs autorizadas pelo Banco Central passaram a ser equiparadas a instituições financeiras para fins da Lei Complementar nº 105/2001 (Lei do Sigilo Bancário).

As implicações práticas dessa equiparação incluem:

- O Banco Central pode acessar dados de clientes de PSAVs nas mesmas condições em que acessa dados de clientes de bancos.
- A Receita Federal pode requisitar informações de PSAVs mediante procedimento fiscal, nos termos do art. 6º da LC 105/2001.
- O sigilo bancário aplica-se integralmente às PSAVs, dados de clientes não podem ser divulgados a terceiros sem autorização legal.

 Base legal: Resolução CMN nº 5.280, de fevereiro de 2026, c/c Lei Complementar nº 105/2001.

Quando a CVM Atua, E Quando Não Atua

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) NÃO é a reguladora padrão de criptoativos ou de PSAVs. A CVM somente tem competência quando o ativo virtual se enquadra como valor mobiliário (security), nos termos do art. 2º da Lei nº 6.385/1976.

Na prática, a CVM atua em situações como:

- Tokens que representam participação em empreendimentos (equity tokens).
- Tokens que oferecem direito a rendimentos futuros derivados de esforço de terceiros (security tokens).
- Ofertas públicas de tokens que se enquadrem no conceito de distribuição de valores mobiliários.

A CVM NÃO regula, por padrão:

- Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e demais criptoativos de uso geral.
- Stablecoins (salvo se se enquadrarem como valor mobiliário).
- Exchanges e PSAVs como categoria, essa competência é do Banco Central.

É comum encontrar referências genéricas a "registro na CVM" como requisito para operar com criptoativos. Essa afirmação é imprecisa. O registro obrigatório para PSAVs é junto ao Banco Central, nos termos do Decreto 11.563/2023 e da Resolução BCB nº 519.

CAPÍTULO 5

Tributação de Criptoativos: Guia com Árvore Decisória

A tributação de criptoativos no Brasil depende de múltiplas variáveis: jurisdição da custódia, tipo de operação, valor alienado, e natureza do ativo. Este capítulo apresenta uma árvore decisória prática para que o investidor identifique o tratamento tributário aplicável a cada situação.

Árvore Decisória — Fluxo de Tributação

Para determinar o tratamento tributário de uma operação com criptoativos, siga a seguinte sequência de perguntas:

PERGUNTA 1: Onde está a custódia?

- A) Custódia no Brasil (exchange brasileira ou self-custody com residência fiscal no Brasil)
- B) Custódia no exterior (exchange estrangeira ou self-custody em jurisdição estrangeira)

→ Se B: vá para a seção 5.3 (Lei nº 14.754/2023).

→ Se A: continue para a Pergunta 2.

PERGUNTA 2: Qual o tipo de operação?

- A) Venda (alienação) de criptoativo por reais ou outra moeda fiduciária
- B) Permuta (troca de um criptoativo por outro)
- C) Staking, yield farming, liquidity mining
- D) Airdrop
- E) Doação ou herança

→ Cada tipo tem tratamento específico. Veja seções abaixo.

PERGUNTA 3 (para vendas em exchanges brasileiras): O valor total alienado no mês ultrapassou R\$35 mil?

⚠ A isenção é apenas para venda em exchanges locais. A isenção de R\$35.000,00 mensais em alienações de criptoativos (legislação vigente) exige o cumprimento simultâneo de condições específicas. NÃO é uma isenção incondicional. O limite de R\$35 mil observa o TOTAL de alienações de criptoativos no mês. Além disso, nos termos da Lei nº 14.754/2023 e da IN RFB nº 2.180/2024, foi criado um regime tributário SEPARADO para determinados ativos virtuais mantidos em custódia no exterior, que NÃO se beneficia desta isenção. A abordagem correta não é universal, depende de: local de custódia, contraparte e fato gerador. Recomenda-se validação com tributarista especializado para cada situação específica.

Regra dos R\$35 Mil — Condições e Limitações

A isenção para ganhos de capital em alienações de criptoativos de até R\$35.000,00 mensais é frequentemente apresentada de forma simplificada. Na prática, conforme a Solução de Consulta Cosit nº 214/2021 e orientações da Receita Federal, ela se aplica sob condições específicas:

- O valor de R\$35.000,00 refere-se ao total de alienações no mês, não ao lucro. Se o investidor vender R\$36.000,00 em criptoativos no mês, mesmo que o lucro tenha sido de R\$100,00, a isenção NÃO se aplica.
- A isenção aplica-se a operações realizadas em exchanges brasileiras (domiciliadas no Brasil).
- Operações realizadas em exchanges estrangeiras seguem as regras da Lei nº 14.754/2023, que não prevê essa isenção, a tributação é de 15% sobre o rendimento, independentemente do valor.
- Self-custody: a análise depende da natureza da operação. Se o investidor opera via protocolo DeFi estrangeiro, a operação pode ser caracterizada como realizada no exterior.
- Permutas (troca de cripto por cripto) são, segundo a Receita Federal, fato gerador de ganho de capital. O valor de referência para fins do limite de R\$35 mil é o valor de mercado do ativo recebido no momento da permuta.

 Base legal: Solução de Consulta Cosit nº 214/2021. IN RFB nº 1.888/2019 (vigente até jun/2026). Perguntão IRPF, Receita Federal (seção sobre criptoativos).

Custódia no Exterior — Lei nº 14.754/2023

A Lei nº 14.754/2023, regulamentada pela IN RFB nº 2.180/2024, alterou significativamente o tratamento tributário de aplicações financeiras no exterior por pessoas físicas residentes no Brasil.

Nos termos da Lei nº 14.754/2023:

- Rendimentos de aplicações financeiras no exterior, incluindo criptoativos, são tributados à alíquota de 15%, apurados anualmente (Lei nº 14.754/2023).
- A tributação incide sobre o rendimento (ganho), independentemente do valor de alienação, a isenção de R\$35 mil NÃO se aplica a ativos custodiados no exterior.
- Aplicações em entidades controladas no exterior (offshore) seguem regras específicas de tributação na pessoa controladora.
- Os rendimentos devem ser declarados no ajuste anual do IRPF.

 Base legal: Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023. IN RFB nº 2.180, de 2024.

Permutas

De acordo com a orientação da Receita Federal, a permuta de criptoativos (troca de um ativo por outro) é considerada fato gerador de ganho de capital. O valor de mercado do ativo recebido no momento da permuta é utilizado como referência para apuração do ganho.

Exemplo: se o investidor troca 1 BTC (custo de aquisição: R\$200.000) por ETH no valor de mercado de R\$250.000 no momento da permuta, há ganho de capital de R\$50.000, sujeito à tributação.

Staking, Yield Farming e Airdrops

A Receita Federal ainda não publicou orientação definitiva consolidada sobre a tributação de todos os tipos de recompensas em criptoativos. No entanto, com base nas orientações disponíveis e na jurisprudência administrativa:

- Staking: recompensas de staking tendem a ser tratadas como rendimento tributável no momento do recebimento, pelo valor de mercado na data. O custo de aquisição para futuras alienações é o valor na data do recebimento.
- Yield farming e liquidity mining: tratamento análogo ao staking, rendimento tributável no recebimento.
- Airdrops: o custo de aquisição pode ser considerado zero. Na alienação futura, o ganho de capital seria o valor total da venda.
- DeFi: operações via protocolos DeFi internacionais podem ser enquadradas como operações no exterior, sujeitas à Lei nº 14.754/2023.

⚠ Importante: dada a ausência de regulamentação específica para cada tipo de operação DeFi, recomenda-se consultar um tributarista especializado para operações complexas.

Alíquotas de Ganho de Capital

Para operações domésticas (em exchanges brasileiras), as alíquotas progressivas de ganho de capital são:

- Até R\$5 milhões: 15% (legislação vigente)
- De R\$5 milhões a R\$10 milhões: 17,5%
- De R\$10 milhões a R\$30 milhões: 20%
- Acima de R\$30 milhões: 22,5%

Para operações no exterior (Lei nº 14.754/2023): alíquota fixa de 15% (Lei nº 14.754/2023).

CAPÍTULO 6

Rearp: O Que Foi e O Que Significa Agora

O Regime Especial de Regularização Geral de Bens, Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp), foi instituído pela Lei nº 15.265/2025 e regulamentado pelas IN RFB nº 2.301/2025 (Regularização) e IN RFB nº 2.302/2025 (Atualização). O Rearp possui duas modalidades: Atualização (permite atualizar o valor de bens e direitos a valor de mercado, com tributação sobre a diferença) e Regularização (permite declarar bens e direitos omitidos em declarações anteriores). Embora seja um regime patrimonial amplo, não exclusivo de criptoativos, ele pode incluir criptoativos em seu escopo. A janela operacional já se encerrou. Este capítulo analisa o que foi o Rearp e suas consequências.

O Que Foi o Rearp

O Rearp foi instituído pela Lei nº 15.265/2025 e regulamentado por duas Instruções Normativas: a IN RFB nº 2.301/2025 (que disciplina a modalidade Regularização, permitindo declarar bens e direitos anteriormente omitidos) e a IN RFB nº 2.302/2025 (que disciplina a modalidade Atualização, permitindo atualizar o valor patrimonial de bens já declarados a valor de mercado). O Rearp NÃO é um regime exclusivo de criptoativos. Trata-se de um regime amplo de regularização e atualização patrimonial que pode abranger qualquer tipo de bem ou direito, incluindo criptoativos.

As condições do Rearp incluíam, nos termos da Lei nº 15.265/2025 e das IN RFB nº 2.301 e 2.302/2025:

- Modalidade Atualização: tributação sobre a diferença entre o valor atualizado e o custo de aquisição original.
- Modalidade Regularização: possibilidade de declarar bens e direitos anteriormente omitidos, com pagamento de tributo sobre o valor regularizado.
- Adesão voluntária e irrevogável.

A Janela Já Se Encerrou

O prazo para adesão ao Derp (Declaração Especial de Regularização Patrimonial) expirou em 19 de fevereiro de 2026, com pagamento devido até 27 de fevereiro de 2026, nos termos das IN RFB nº 2.301 e 2.302/2025. Não há previsão de reabertura.

Isso significa que investidores que não aderiram ao Rearp durante a janela de regularização não podem mais utilizar esse mecanismo para regularizar ativos.

O Que Significa Para Quem Aderiu

Investidores que aderiram ao Rearp dentro do prazo:

- Regularizaram a situação dos ativos declarados, eliminando o risco de autuação por omissão referente aos períodos cobertos.
- Pagaram a alíquota reduzida sobre o valor dos ativos.
- Devem manter os ativos regularizados devidamente declarados nas próximas declarações de ajuste anual.
- A adesão não isenta de obrigações futuras. A DeCripto e demais obrigações acessórias continuam aplicáveis.

O Que Significa Para Quem Não Aderiu

Investidores que não aderiram ao Rearp devem considerar:

- A não adesão, por si só, não configura infração. O Rearp era voluntário.
- No entanto, se existem ativos não declarados ou com inconsistências, o risco de autuação permanece e tende a aumentar com a entrada em vigor da DeCripto (julho de 2026) e das trocas internacionais via CARF/OCDE (2027).
- O investidor que possui ativos não regularizados deve buscar orientação jurídica especializada para avaliar as opções disponíveis dentro da legislação vigente.
- A regularização espontânea (denúncia espontânea), nos termos do art. 138 do CTN, pode ser uma alternativa, desde que realizada antes de qualquer procedimento fiscal relacionado.

 Base legal: Lei nº 15.265/2025 (institui o Rearp). IN RFB nº 2.301/2025 (regulamenta Rearp, modalidade Regularização). IN RFB nº 2.302/2025 (regulamenta Rearp, modalidade Atualização). Art. 138 do Código Tributário Nacional (denúncia espontânea).

CAPÍTULO 7

Cenários de Multa e Penalidades

Este capítulo apresenta os principais cenários de penalidade previstos na legislação vigente. Todas as informações estão condicionadas à interpretação e aplicação pelos órgãos competentes. As multas descritas são as previstas em lei, não determinações automáticas.

Omissão de Informações na DeCripto

De acordo com a IN RFB nº 2.291/2025, a omissão ou prestação de informações incorretas na DeCripto pode acarretar multa de até 3% do valor da operação (IN RFB nº 2.291/2025) omitida ou informada incorretamente.

Exemplo hipotético: se um investidor omitiu operações de compra e venda no valor total de R\$500.000,00, a multa pode chegar a R\$15.000,00 (3% × R\$500.000), nos termos da IN RFB nº 2.291/2025.

 Base legal: IN RFB nº 2.291/2025, disposições sobre penalidades.

Não Recolhimento de Imposto sobre Ganho de Capital

O ganho de capital apurado em operações com criptoativos deve ser recolhido via DARF até o último dia útil do mês subsequente à operação (para operações domésticas). O não recolhimento no prazo pode acarretar, nos termos da legislação tributária:

- Multa de mora: 0,33% ao dia, limitada a 20% (Lei nº 9.430/1996) do valor do imposto.
- Juros de mora: calculados pela taxa Selic acumulada (CTN + BCB).
- Em caso de lançamento de ofício pela Receita Federal: multa de 75% do valor do imposto devido (art. 44, Lei nº 9.430/1996).
- Em caso de fraude, sonegação ou conluio: a multa pode chegar a 150% do valor do imposto (art. 44, §1º, Lei nº 9.430/1996).

 Base legal: Art. 44 da Lei nº 9.430/1996. CTN, arts. 136 a 138.

Omissão na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF)

Criptoativos devem ser declarados na ficha de Bens e Direitos da DIRPF quando o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo exceder os limites definidos pela Receita Federal. A omissão pode acarretar:

- Malha fina e intimação para esclarecimentos.
- Multa por omissão de rendimentos: 75% sobre a diferença de imposto apurada (art. 44 da Lei nº 9.430/1996).
- Em casos de dolo: 150% (agravamento).

Operações no Exterior Não Declaradas

Nos termos da Lei nº 14.754/2023, rendimentos de aplicações financeiras no exterior, incluindo criptoativos, que não forem declarados podem acarretar, além das penalidades tributárias acima, enquadramento em:

- Evasão de divisas (Lei nº 7.492/1986, art. 22): quando há manutenção de valores no exterior sem a devida declaração. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, e multa.
- Sonegação fiscal (Lei nº 8.137/1990): quando há omissão dolosa de rendimentos tributáveis. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, e multa.

⚠ **Nota:** as penalidades penais acima se aplicam apenas em casos de dolo comprovado (intenção de omitir). Erros de boa-fé, quando corrigidos espontaneamente, não configuram crime tributário.

Linguagem Condicional — Aviso Importante

Todos os cenários descritos neste capítulo utilizam linguagem condicional ("pode acarretar", "nos termos de") porque a aplicação de penalidades depende de procedimento fiscal específico, com direito a contraditório e ampla defesa. Nenhuma multa é automática. Todas dependem de lançamento pela autoridade competente e podem ser contestadas administrativamente.

CAPÍTULO 8

Checklist: 7 Passos para Conformidade

Este checklist prático resume as ações recomendadas para que o investidor com patrimônio em criptoativos esteja em conformidade antes da entrada em vigor da DeCripto em julho de 2026.

Passo 1: Levante seu histórico completo de operações

Prazo recomendado: até maio de 2026

- Consolide todas as operações realizadas desde o início dos investimentos em criptoativos.
- Inclua: compras, vendas, permutas, staking, airdrops, transferências entre wallets.
- Identifique as exchanges utilizadas (brasileiras e estrangeiras) e os períodos de operação.
- Organize por ano fiscal para facilitar a apuração de ganhos de capital.

Passo 2: Identifique a jurisdição de custódia de cada ativo

Prazo recomendado: até maio de 2026

- Classifique cada ativo como: custódia Brasil, custódia exterior ou self-custody.
- Para self-custody, avalie se as operações foram realizadas via protocolos domésticos ou estrangeiros.
- A jurisdição de custódia determina o regime tributário aplicável (ver Capítulo 5).

Passo 3: Apure ganhos de capital pendentes

Prazo recomendado: até maio de 2026

- Calcule o ganho de capital de cada operação tributável.
- Verifique se a isenção de R\$35 mil se aplica a cada caso (ver árvore decisória, Capítulo 5).
- Identifique DARFs não recolhidas e juros/multa de mora acumulados.
- Para operações no exterior: apure os rendimentos nos termos da Lei nº 14.754/2023.

Passo 4: Regularize pendências tributárias

Prazo recomendado: até junho de 2026

- Recolha DARFs pendentes com os acréscimos legais (multa de mora + Selic).
- Se houver omissão de rendimentos em declarações anteriores, considere retificar as DIRPFs.
- A denúncia espontânea (art. 138, CTN) pode ser utilizada antes de procedimento fiscal.
- Consulte um tributarista para operações complexas ou valores relevantes.

Passo 5: Atualize a Declaração de Bens e Direitos

Prazo recomendado: até a entrega da DIRPF 2026 (referente ao ano-calendário 2025)

- Declare todos os criptoativos na ficha de Bens e Direitos, usando os códigos corretos.
- Informe o custo de aquisição de cada ativo (não o valor de mercado).
- Inclua ativos em self-custody e em exchanges estrangeiras.
- Preencha a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) se aplicável, obrigatória para ativos no exterior acima de USD 1 milhão (Banco Central).

Passo 6: Prepare-se para a DeCripto

Prazo: até 1º de julho de 2026

- Certifique-se de que suas exchanges brasileiras possuem seus dados cadastrais atualizados.
- Se opera em exchanges estrangeiras, prepare-se para reportar operações via DeCripto quando o valor mensal ultrapassar o limite estabelecido pela IN RFB nº 2.291/2025.
- Organize um sistema de registro contínuo de operações para facilitar o reporte mensal.
- Considere utilizar ferramentas especializadas de tracking de operações cripto.

Passo 7: Monitore desenvolvimentos regulatórios

Prazo: contínuo

- Acompanhe regulamentações complementares do Banco Central sobre PSAVs.
- Monitore a adesão de novos países ao CARF/OCDE para avaliar riscos de troca de informações.
- Verifique atualizações da Receita Federal sobre a DeCripto e eventuais ajustes nos prazos.
- Fique atento a decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre tributação de criptoativos, a jurisprudência administrativa está em formação.

CAPÍTULO 9

Próximos Passos

Esta seção apresenta a visão da Boost Research sobre como o investidor pode se posicionar diante do novo cenário regulatório. O conteúdo abaixo reflete a opinião da empresa e tem caráter comercial.

O Cenário Pede Ação, Não Reação

O Que a Boost Research Oferece

A Boost Research é uma Consultoria de Investimentos em Cripto para investidores que desejam tomar decisões mais informadas sobre seu portfólio.

Na Boost Research, nossos membros têm acesso a:

- Seu Advisor dedicado orienta sobre posicionamento no mercado cripto com base em fundamentos e dados on-chain.
- Orientação personalizada sobre alocação, com teses de investimento fundamentadas e atualizadas.
- Acompanhamento regulatório: seu Advisor monitora as mudanças na legislação e explica o impacto prático para o seu portfólio.

⚠ Importante: a Boost Research NÃO oferece aconselhamento jurídico ou tributário individualizado. Para questões legais específicas, recomendamos a consulta a profissionais habilitados (advogados tributaristas e contadores especializados).

Como Saber Mais

REFERÊNCIAS

Referências e Fontes

Legislação Federal

- Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 — Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a CVM.
- Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 — Sigilo das operações de instituições financeiras.
- Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 — Obrigações acessórias e penalidades.
- Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986 — Crimes contra o sistema financeiro nacional.
- Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 — Crimes contra a ordem tributária.
- Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 — Legislação tributária federal (art. 44: multas de ofício).
- Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) — Arts. 136 a 138 (denúncia espontânea).
- Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022 — Marco Legal dos Ativos Virtuais.
- Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023 — Tributação de aplicações financeiras no exterior.
- Lei nº 15.265, de novembro de 2025 — Institui o Regime Especial de Regularização Geral de Bens — Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp).

Decretos

- Decreto nº 11.563, de 13 de junho de 2023 — Designa o Banco Central como regulador das PSAVs.

Instruções Normativas da Receita Federal

- IN RFB nº 1.888, de 3 de maio de 2019 — Obrigação de prestação de informações sobre operações com criptoativos (vigente até junho de 2026).
- IN RFB nº 2.180, de 2024 — Regulamenta a Lei nº 14.754/2023 (aplicações no exterior).
- IN RFB nº 2.291, de 14 de novembro de 2025 — Institui a Declaração de Criptoativos (DeCrypto).
- ADE COPES nº 02/2025 — Define o layout e a estrutura de dados da Declaração de Criptoativos (DeCrypto).
- IN RFB nº 2.301, de dezembro de 2025 — Regulamenta o Rearp, modalidade Regularização.
- IN RFB nº 2.302, de dezembro de 2025 — Regulamenta o Rearp, modalidade Atualização.

Resoluções do Banco Central e CMN

- Resolução BCB nº 519, de 10 de novembro de 2025 — Processos de autorização de PSAVs.
- Resolução BCB nº 520, de 10 de novembro de 2025 — Constituição, funcionamento e segregação patrimonial de PSAVs.
- Resolução BCB nº 521, de 10 de novembro de 2025 — Operações com ativos virtuais no mercado de câmbio e capitais internacionais.
- Resolução CMN nº 5.280, de fevereiro de 2026 — Inclusão de PSAVs no escopo da Lei Complementar nº 105/2001 (sigilo e acesso regulatório).

Soluções de Consulta e Orientações

- Solução de Consulta Cosit nº 214/2021 — Tratamento tributário de criptoativos.
- Perguntão IRPF — Receita Federal do Brasil (seção sobre criptoativos, atualizado anualmente).

Fontes Internacionais

- OCDE — Crypto-Asset Reporting Framework (CARF/OCDE), 2023. Disponível em: oecd.org/tax/automatic-exchange
- OCDE — Common Reporting Standard (CRS). Disponível em: oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard
- G20 — Declaração de compromisso com implementação do CARF/OCDE (2023).

Portais Oficiais

- Receita Federal do Brasil: gov.br/receitafederal
- Banco Central do Brasil: bcb.gov.br
- Comissão de Valores Mobiliários: gov.br/cvm
- OCDE — Automatic Exchange Portal: oecd.org/tax/automatic-exchange

Este material foi elaborado por André Franco, fundador da Boost Research, com base na legislação vigente. Para orientação jurídica ou tributária individualizada, consulte um profissional habilitado.

Boost Research

boostresearch.com.br

[LinkedIn](#) · [Instagram](#) · [WhatsApp](#)

© 2026 Boost Research. Todos os direitos reservados.

Aviso Legal

Este material é produzido pela Boost Research e tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. Não constitui e nem deve ser interpretado como oferta, solicitação, sugestão ou recomendação de investimento.

A Boost Research não é uma instituição financeira e não realiza operações de intermediação de valores mobiliários. O conteúdo apresentado reflete análises e opiniões do autor na data de publicação, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

As informações tributárias e regulatórias apresentadas neste material têm caráter educacional e não substituem a orientação de um profissional habilitado. A legislação tributária e regulatória está sujeita a alterações. Antes de tomar qualquer decisão, consulte um advogado tributarista ou contador especializado.

Investimentos em criptoativos envolvem riscos significativos, incluindo a possibilidade de perda total do capital investido. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.

© 2026 Boost Research. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material sem autorização expressa é proibida.



Sua carteira está em conformidade com as novas regras?

André Franco e o time da Boost Research analisam sua situação à luz das novas regras, identificam riscos de conformidade e orientam os próximos passos.

Sem compromisso. Sem custo.

**FALAR COM A BOOST
NO WHATSAPP**

analise.boostresearch.com.br

Ou acesse o site para agendar sua análise gratuita